HSC | GLOBAL



DOMÍNIO REGULATÓRIO COM IA • ANVISA, MDR E FDA

CADERNO DE EXERCÍCIOS • MÓDULO 3

Classificação especial, limítrofes e enquadramento multijurisdicional

Exercícios e avaliação objetiva para fazer durante a aula ao vivo

MÓDULO	3, ao vivo, em duas partes
CARGA	5 horas
DOCUMENTO BASE	RDC Anvisa 751/2022 (vigente desde 01/03/2023), Anexo I
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este caderno

Faça cada exercício no momento indicado da aula. Responda nos campos, com as suas palavras, e indique sempre a regra, o artigo e a fonte.

Os campos deste PDF são editáveis: digite direto no Adobe Acrobat Reader ou no navegador e salve. Se preferir, imprima e escreva à mão.

> **BASE E ESCOPO**
>
> RDC Anvisa 751/2022 (vigente desde 01/03/2023), Arts. 2º e 4º a 9º e Anexo I; RDC Anvisa 830/2023 (vigente desde 01/06/2024); Nota Técnica nº 1/2021/SEI/COMEP/ANVISA; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo VIII; 21 CFR Partes 3, 814, 860 e 886. O módulo não cobre a montagem de processos de regularização nem a elaboração de documentação técnica.

Nº	EXERCÍCIO	BLOCO	MODO E TEMPO
E1	Em que classe e por qual regra?	B1	Dupla, 10 min
E2	Dispositivo médico, medicamento ou cosmético?	B2	Grupo, 8 min
E3	Mesmo produto, três sistemas	B3	Grupo, 15 min
E4	Rodar e validar	B4	Dupla, 15 min
E5	Análise de enquadramento (avaliação somativa)	B5	Individual, 60 min, fora da aula
Q	Avaliação objetiva: 10 questões	Fech.	Individual, 15 min

E1 • BLOCO 1: REGRAS ESPECIAIS

Em que classe e por qual regra?

MODO E TEMPO	Dupla, 10 min
OBJETIVO	Aplicar as regras especiais da RDC 751/2022 e reconhecer quando o produto sai dela.

CENÁRIO

Quatro produtos chegam para análise de enquadramento no Brasil. A: cateter venoso central impregnado com antimicrobiano de ação complementar. B: aplicativo que recomenda ajuste de dose de anticoagulante a partir de exames do paciente. C: lente de contato gelatinosa corretiva, descartável diária. D: kit de reagentes para detecção de HIV em amostra de sangue. Para cada um, indique categoria, norma, classe e a regra que decide.

1. Produto A: qual é a categoria, a classe e a regra que decide? Há mais de uma regra aplicável? Qual prevalece e por quê?

2. Produto B: por que ele é um software como dispositivo médico (SaMD) e o que define a classe dele?

3. Produto C: qual regra se aplica e como a duração de uso influencia a classe?

4. Produto D: qual norma rege este produto e onde a RDC 751/2022 diz que ele está fora do escopo dela?

E1 (CONTINUAÇÃO)

Em que classe e por qual regra?

5. Qual dos quatro produtos seria classificado errado se você não perguntasse primeiro se é IVD? Que retrabalho isso causaria?

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Art. 2º, § 4º; Art. 4º, XXXI, XLI e XLVI; Art. 8º, §§ 4º e 6º; Anexo I, Regras 5, 6, 7, 11, 14 e 16. RDC Anvisa 830/2023. RDC Anvisa 657/2022.

E2 • BLOCO 2: LIMÍTROFES

Dispositivo médico, medicamento ou cosmético?

MODO E TEMPO	Grupo, 8 min
OBJETIVO	Decidir a categoria de produtos limítrofes pela finalidade, pelo mecanismo de ação principal e pela alegação.

CENÁRIO

Vote em cada produto antes da revelação e depois justifique. 1: solução salina estéril para irrigação de feridas. 2: spray nasal descongestionante com vasoconstritor. 3: gel de ácido hialurônico injetável para preenchimento dérmico estético. 4: creme antirrugas que alega apenas melhorar a aparência da pele. 5: pasta dental com flúor que alega prevenir cáries.

1. Para os itens 1 e 2, qual é o mecanismo de ação principal e qual categoria ele indica?

2. Os itens 3 e 4 têm uso estético. Por que podem cair em categorias diferentes?

3. No item 5, o que a alegação de prevenir cáries muda no enquadramento? A resposta é a mesma no Brasil e nos Estados Unidos?

4. Em qual item a sua votação mudou depois da discussão? Qual critério fez você mudar?

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Art. 2º, § 5º, e Art. 4º; Nota Técnica nº 1/2021/SEI/COMEP/ANVISA; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo XVI; 21 CFR Parte 355.

E3 • BLOCO 3: COMPARATIVA

Mesmo produto, três sistemas

MODO E TEMPO	Grupo, 15 min
OBJETIVO	Classificar o mesmo produto na Anvisa, no MDR e na FDA e explicar as divergências.

CENÁRIO

Software que analisa imagens de retina e sinaliza risco de retinopatia diabética para o médico decidir a conduta. O produto será comercializado no Brasil, na União Europeia e nos Estados Unidos.

1. Qual é a classe e a regra aplicável na RDC 751/2022? Justifique pelo impacto da decisão.

2. Qual é a classe e a regra no Anexo VIII do MDR?

3. Qual é a via provável na FDA e por quê? Onde você procuraria a classificação no 21 CFR?

4. Onde estão as divergências entre as três jurisdições e o que elas significam para o cronograma do projeto?

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 6º a 8º e Anexo I, Regra 11; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo VIII, Regra 11; 21 CFR 886.1100; 21 CFR Parte 807, Subparte E.

E4 • BLOCO 4: IA APLICADA

Rodar e validar

MODO E TEMPO	Dupla, 15 min
OBJETIVO	Usar IA para gerar uma hipótese de enquadramento e validar cada afirmação na fonte oficial.

CENÁRIO

Escolha um produto do E1. Rode o prompt abaixo na ferramenta de IA que você usa, trocando {PRODUTO} pela descrição. PAPEL: especialista em assuntos regulatórios (Anvisa, EU MDR, FDA), técnico e conservador; na dúvida, sinalize a incerteza. TAREFA: enquadrar o produto da ENTRADA: categoria, classe de risco, regra e norma que fundamentam a decisão. ENTRADA: Produto: {PRODUTO}. REGRAS: cite a regra; não invente número; confirme na fonte oficial vigente; separe fato normativo de interpretação. SAÍDA: raciocínio passo a passo, quadro-resumo e conclusão em uma linha com nível de confiança. MÉTODO: 1 finalidade; 2 mecanismo de ação principal; 3 categoria; 4 norma; 5 classe e regra (vale a mais rigorosa); 6 regime de regularização.

1. Qual produto você escolheu e qual foi a conclusão da IA (categoria, classe, regra)?

2. Confira na fonte oficial cada regra, artigo ou anexo citado pela IA. Quais estavam certos e quais estavam errados ou imprecisos?

3. A IA citou a revisão ou a vigência da norma? Estava correta?

4. Onde a conclusão da IA divergiu da resposta que sua dupla deu no E1? Qual fonte resolveu a divergência?

E4 (CONTINUAÇÃO)

Rodar e validar

5. O que você mudaria no prompt para reduzir o erro que encontrou?

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 8º, 9º e 67 e Anexo I; RDC Anvisa 830/2023.

E5 • BLOCO 5: ESTUDO DE CASO

Análise de enquadramento (avaliação somativa)

MODO E TEMPO	Individual, 60 min, fora da aula
OBJETIVO	Aplicar o roteiro de cinco passos a um produto novo e justificar cada decisão com fonte.

CENÁRIO

Cateter balão revestido com fármaco antiproliferativo, para angioplastia de artéria femoral. O balão é inflado na lesão por alguns minutos para dilatar a artéria e, nesse contato, transfere o fármaco para a parede do vaso, com o objetivo de reduzir a reestenose. Depois é retirado. Responda às perguntas indicando a regra ou a parte e a fonte de cada decisão.

1. Qual é a finalidade pretendida e qual é o mecanismo de ação principal? O fármaco é principal ou complementar?

2. Qual é a categoria do produto no Brasil e qual norma se aplica?

3. Qual é a classe na RDC 751/2022? Indique todas as regras que você considerou e qual prevalece.

4. Qual é a classe no MDR e qual regra decide?

E5 (CONTINUAÇÃO)

Análise de enquadramento (avaliação somativa)

5. Na FDA, como o produto é tratado, qual centro lidera e qual é a via provável?

6. Onde as três jurisdições convergem e onde divergem? Se você usou IA, o que precisou corrigir na saída?

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Art. 4º, XLI e XLVIII; Arts. 7º e 8º, § 6º; Anexo I, Regras 6 e 14. Regulamento (UE) 2017/745, Anexo VIII, Regra 14. 21 CFR 3.2(m), 3.4 e Parte 814.

Q • FECHAMENTO

Avaliação objetiva: 10 questões

Marque uma alternativa por questão e escreva a letra no campo.

1. Em que parte da RDC 751/2022 estão as regras de classificação de risco?

- [ ] (a) Anexo I
- [ ] (b) Anexo II
- [ ] (c) Anexo VIII
- [ ] (d) Art. 2º

Sua resposta: _____

2. Um implantável em contato direto com as artérias coronárias é, pela RDC 751/2022, da classe:

- [ ] (a) II
- [ ] (b) III
- [ ] (c) IV
- [ ] (d) Depende do material

Sua resposta: _____

3. Um kit para detecção de HIV em amostra de sangue é classificado por qual norma?

- [ ] (a) RDC 751/2022, Regra 3
- [ ] (b) RDC 830/2023
- [ ] (c) RDC 657/2022
- [ ] (d) RDC 751/2022, Regra 11

Sua resposta: _____

4. Quando várias regras se aplicam ao mesmo dispositivo, vale:

- [ ] (a) A de menor risco
- [ ] (b) A da finalidade secundária
- [ ] (c) A mais rigorosa
- [ ] (d) A que o fabricante escolher

Sua resposta: _____

5. O critério decisivo para separar dispositivo médico de medicamento é:

- [ ] (a) A composição química
- [ ] (b) O mecanismo de ação principal
- [ ] (c) A forma de apresentação
- [ ] (d) O canal de venda

Sua resposta: _____

Q (CONTINUAÇÃO)

Avaliação objetiva: 10 questões

6. Um creme que alega apenas melhorar a aparência da pele é:

- [ ] (a) Dispositivo médico Classe I
- [ ] (b) Medicamento
- [ ] (c) Cosmético
- [ ] (d) IVD

Sua resposta: _____

7. SaMD que informa decisão diagnóstica cujo erro pode causar deterioração grave da saúde é, pela RDC 751/2022, da classe:

- [ ] (a) I
- [ ] (b) II
- [ ] (c) III
- [ ] (d) IV

Sua resposta: _____

8. Na FDA, a classificação de dispositivos se baseia em:

- [ ] (a) 22 regras de risco
- [ ] (b) Tipo de produto, em regulamentos por painel
- [ ] (c) Avaliação de organismo notificado
- [ ] (d) Classe atribuída no país de origem

Sua resposta: _____

9. Onde está definido o modo de ação principal (PMOA) de um produto combinado nos EUA?

- [ ] (a) 21 CFR Parte 3
- [ ] (b) 21 CFR Parte 820
- [ ] (c) 21 CFR Parte 801
- [ ] (d) 21 CFR Parte 807

Sua resposta: _____

10. Qual é o papel da IA no enquadramento regulatório, segundo o módulo?

- [ ] (a) Decidir a classe quando cita a norma
- [ ] (b) Gerar hipótese para validação humana na fonte oficial
- [ ] (c) Substituir a leitura da norma
- [ ] (d) Servir só para a FDA

Sua resposta: _____